

1501037-67.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2141729/2022 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR FELIPE SABINO DOS SANTOS CAMARGO e outro

Aos 10 de novembro de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501037-67.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2141729/2022 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR FELIPE SABINO DOS SANTOS CAMARGO e outro

Aos 10 de novembro de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, o réu VALDIR FELIPE SABINO DOS SANTOS CAMARGO, acompanhado de seu defensor Dr. Joel Fernando Ribeiro de Oliveira OAB 239101/SP e ADEILTON DA VIRGEM LIMA JÚNIOR, acompanhado de sua defensora Dra. Dulcilene da Cruz Oliveira Nascimento OAB 454004/SP, (para ambos foi garantida a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência); as vítimas DANIELE CRISTINA PINHEIRO NUNES e IRENE DOS SANTOS PINHEIRO, e as testemunhas HALLEY'BERGH DA COSTA ALBUQUERQUE e FABIANO ALVES DA SILVA. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da vítima Daniele, da testemunha Halley'Bergh e realizados os interrogatórios dos réus Valdir Felipe e Adeilton. Pelas partes foi

declarado que desistiam da oitiva da vítima Irene e da testemunha Fabiano. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da vítima e da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. VALDIR FELIPE SABINO DOS SANTOS CAMARGO e ADEILTON DA VIRGEM LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157 § 2 inciso II, todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas, subtraíram quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento comercial Loja Garras e Pegadas. Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls. 01/85) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls. 01/40), boletim de ocorrência (fls. 41/43), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), laudo de simulacro (fls. 90/95). A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 96), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls. 113/1158, 116/118) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação enquanto a Defesa de Adeilton insistiu na confissão, menoridade pena mínima e regime mais brando de cumprimento de pena. Por fim a Defesa de Valdir insistiu na confissão, pena mínima e regime mais brando de cumprimento de pena. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/40), boletim de ocorrência (fls. 41/43), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), laudo de simulacro (fls.90/95), além da prova oral coligida. Quanto à autoria, o réu Valdir confessou os fatos, e disse que estava morando na rua, alegando estar arrependido. Não agrediu as vítimas, e não impediu o uso de medicamento. Estava morando na rua. Adeilton disse que desde cedo, estava com o Valdir o ex-companheiro, e que iria fazer um assalto, pois estava com problemas, e não aceitava, e acabou seguindo o comparsa e no final da tarde, e apos usar droga, foi um meio de conseguir dinheiro para comprar drogas. Não conhecia as vítimas, e acabou participando do assalto. Disse que morava na rua. Não impediu de que a vítima usasse o medicamento, e também ficou desesperado com a ofendida passando mal. A influencia do comparsa foi o principal mote para fazer o assalto. Tentou passar pelo caixa sem tocar na mulher, mas ela se aproximou e começou a passar mal, e saiu de perto, e acredita que tivesse ate mais dinheiro no caixa, mas saiu correndo porque ficou desesperado. Disse ser usuário de crack. A ideia do assalto foi do Valdir. As confissões dos réus guarda estreita correspondência com a prova produzida. Daniele disse que era por volta das 18:10 sendo que a loja e longa e estava se preparando para fechar as portas e cada um entrou por um corredor, e as gondolas são baixas, e já a abordaram, e a outra pessoa estava fazendo o fechamento do caixa, e ficou sem reação, por que não esperava a surpresa. A outra vítima não percebeu, o que estava acontecendo. Um deles disse para não gritar e não chamar a atenção, e para ir ao fundo da loja, mas ficou paralisada, e andou para trás de costas, enquanto isso o outro deu a volta e pegou o valor do caixa. Esta pessoa que foi ate o caixa, prensou ela, segurando ela com força, e tirou o que ele queria, e a mesma não tinha como sair, e sofre de asma. A vítima começou a chorar, e acrescentou que a genitora passou mal, porque não conseguia ver a depoente, mas foi ate a entrada do caixa, e socorreu a genitora. Nesse momento, eles pegaram e saíram do local. Não teve visão de arma, mas eles simularam que estariam armados, com a mão embaixo de um pano verde. Eles estavam com rosto à mostra. Eram jovens, um mais claro, e o mais moreno estava com cabelo armado, e o outro com piercing. Acredita que eles deviam ter mais ou menos 1,70. Quando eles saíram da loja, havia um casal estacionando e pediu auxilio, e também ligaram para a guarda, e escutaram barulho de viatura, e um rapaz viu na farmácia uma viatura, e foi ate o local, e correu para avisar do assalto, e quando chegou, eles pediram para ficar calma, pois tinham abordado duas pessoas suspeitas e que iriam ate a loja. Realmente eles foram à loja e depois foram ate a delegacia, e reconheceu os réus na viatura. Nunca viu os rapazes. Foi levado o dinheiro do caixa, quase R\$ 600,00 e foi recuperado. Não em duvidas quanto ao reconhecimento. Quando pediu para dar o medicamento para a

genitora, o réu pediu que se afastasse. A ação foi muito rápida. Halley disse que estavam em patrulhamento na área central da cidade e avistaram dois rapazes correndo como se estivessem fugindo, e abordaram um na rua Tiradentes e foi encontrado na cintura um objeto enrolado em um tecido simulando ser um arma, e o outro correu e foi perseguido, e jogou um objeto no chão, e quando abordado na avenida estava com o dinheiro, e indagados eles confessaram o roubo na loja Garras e Pegadas e fizeram contato, e foram informados pelas vítimas do roubo. As vítimas reconheceram os réus. Não conhecia os acusados. A vítima reconheceu o valor apreendido. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. "TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar

a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Além do mais os réus foram detidos na posse do dinheiro, que foi reconhecido pela vítima, que também reconheceu os réus, o que corrobora o quadro probatório não deixando dúvidas quanto a autoria e materialidade. Têm-se ainda que validar a palavra da vítima, em caso de roubo, já que não foi demonstrado por parte da Defesa qualquer pré-disposição em prejudicar-se o réu, pelo contrario, os depoimentos prestados são verossímeis. Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os

depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250). "Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância às palavras das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes". (TACrim-SP, AC, rei. Juiz Walter Swensson, in RJD v.16, p. 149). A palavra da vítima do crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (TACrim-SP, AC 1.036.841-3, Rei. Juiz Renato Nalini.) Não se olvide que o fato de ter usado drogas não leva a isenção de responsabilidade, ate porque, poderia configurar a agravante do delito, já que o uso de drogas foi voluntária. Da mesma maneira, a forma de abordagem, e a simulação são suficientes a imputarem a grave ameaça a configurar o tipo penal, tanto que os objetos foram encontrados com os réus. Quanto a grave ameaça, o fato de simulares possuir algo, já configura a grave ameaça, ainda mais pela violência desmedida que aflige a sociedade brasileira, onde as vitimas não teriam meios de verificar dentro da dinâmica do crime a potencialidade das palavras ou se realmente não estavam armados. Nesse sentido: " Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vitima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. (STJ, HC 74488/RJ, HC 2007/0007759-7, Rel. Min. Félix Fischer, 5 T, pub. 08/11/2007)" O caso concreto se afasta da figura típica do furto, existindo a grave ameaça " Não há como se operar a desclassificação do crime de roubo para furto se ficou caracterizado o emprego de grave ameaça consistente no fato de os agentes abordarem a vitima e anunciarem o assalto, simulando o porte de arma, suprimindo -lhe a capacidade de resistência. (TJMG, AC 1052503032251-1/001, Rel. Dês. Vieira de Brito, DJ, 12/05/2007)" Portanto a ação é procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena. 1) Valdir Felipe Sabino dos Santos. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal o réu mostrou ousadia ao invadir estabelecimento comercial, o que denota uma maior culpabilidade, e que soma-se aos maus antecedentes o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão que leva a pena ao mínimo legal. Presente uma causa de aumento de pena já que atuaram em concurso, o que eleva a pena em 1/3, totalizando, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. 2) Adeilton da Virgem Lima Júnior. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal o réu mostrou ousadia ao invadir estabelecimento comercial, o que denota uma maior culpabilidade, e que soma-se a conduta de deixar de prestar socorro a vitima o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta, e leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente as atenuantes da confissão e da menoridade que leva a pena ao mínimo legal. Presente uma causa de aumento de pena já que atuaram em concurso, o que eleva a pena em 1/3, totalizando, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena. A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Diante das circunstâncias subjetivas negativa dos réus fixo o regime inicial fechado para inicio de cumprimento de pena. Ainda não preenchem os requisitos mínimos para modificação de regime. Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivo não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de

CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 inciso II do Código Penal os réus: VALDIR FELIPE SABINO DOS SANTOS CAMARGO à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 13 dias-multa e ADEILTON DA VIRGEM LIMA JÚNIOR à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 13 dias-multa que para ambos consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem endereço fixo, se envolveram em roubo, aterrorizando o comércio desta pequena urbe, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco à ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituenta. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco à saúde em virtude da pandemia, e não fazem parte de grupos de risco, de modo, que a recomendação também não se aplica ao réu, envolvido em delito grave e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inócência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real

de reiteração delituenta. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delituenta. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delituenta é

fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitativa, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.) Custa pelos réus na forma da lei restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a eles ofertada. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, no Rol dos Culpados, comunicando o IIRGD bem como a Justiça Eleitoral e expedindo as certidões de honorários dos Defensores nomeados. P.I.C. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelos réus foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Indagados aos réus se tinham condições financeiras de arcarem com os pagamentos dos dias-multa, os acusados informaram que não possuem capacidade financeira. O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade no tocante ao pagamento dos dias-multa. As Defesas concordaram com o pedido. Pelo MM Juiz foi decidido: Acolho a manifestação retro, e declaro extinta a punibilidade dos réus em relação ao pagamento dos dias-multa. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjjs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjjs_jus_br/EbyoOgX0BDFCuQc1RM78-PIBVdY-7gj3LzdAX5L6NeCggw?e=UGEW0w

MM. Juiz: assinado digitalmente